

INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO IV

O Direito Administrativo constitui ramo autônomo do direito público, dedicado ao estudo das relações jurídicas inerentes à administração pública, independentemente do poder em que se insira – seja judiciário, legislativo ou, predominantemente, executivo. Sua relevância reside na base conceitual que oferece, fundamental para a compreensão de temas subsequentes, os quais dependem ou são subsidiados pelos fundamentos apresentados nesta fase introdutória.

Verifica-se que a administração pública, em sua função administrativa, engloba tanto atividades internas quanto aquelas direcionadas aos particulares, executadas pelo Estado. Questiona-se, contudo, se tais atividades são regidas exclusivamente pelo Direito Administrativo. Embora a reflexão sobre o tema possa parecer supérflua em contextos pragmáticos, como avaliações acadêmicas, reconhece-se a centralidade do Direito Administrativo na regulação das ações administrativas.

Portanto, que o Direito Administrativo incide diretamente sobre as atividades da administração pública, consolidando-se como eixo normativo essencial para sua atuação.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

REGIMES JURÍDICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A administração pública não é regida exclusivamente pelo Direito Administrativo. Ao analisar sua atuação, verifica-se a incidência de múltiplos regimes jurídicos. O termo “regime” refere-se a um conjunto sistematizado de normas e regras que orientam determinadas atividades. No contexto jurídico, trata-se de sistemas normativos que regulam as ações estatais.

Entre esses regimes, destaca-se o regime jurídico-administrativo, vinculado diretamente ao Direito Administrativo. Este consiste em um conjunto de princípios e normas aplicáveis à administração pública, pautados por esse ramo do direito. Contudo, embora seja o regime predominante e de caráter geral, não se trata do único aplicável às atividades administrativas.

Apesar da centralidade do regime jurídico-administrativo, a administração pública pode submeter-se a outros sistemas normativos, conforme a natureza e as especificidades de suas ações.

- É a **regra geral** adotada no Direito Administrativo

REGIME JURÍDICO PRIVADO

A administração pública, em regra, adota o Direito Administrativo como base normativa para reger suas atividades, conforme previsão consolidada. Contudo, verifica-se também a incidência do regime jurídico privado em suas ações. Tal regime, caracterizado por regras aplicáveis a particulares, configura exceção ao padrão público-administrativo.



Em caso de questionamento sobre a incidência do regime jurídico privado, afirma-se sua existência, ainda que restrita a situações específicas. Ressalta-se que, além do regime público (jurídico-administrativo), há o privado, este último aplicável excepcionalmente. Embora a regra geral permaneça vinculada ao Direito Administrativo, a dualidade de regimes coexiste, cabendo análise contextual para sua adequada distinção.

REGIMES JURÍDICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Representa o Direito Público
- Supremacia do Interesse Público

O regime jurídico-administrativo, também denominado regime jurídico público, corresponde ao Direito Administrativo, ramo autônomo e não codificado do direito público. Sua aplicação à administração pública ocorre de forma predominante, embora não exclusiva, uma vez que o direito privado também pode incidir excepcionalmente.

O regime jurídico-administrativo caracteriza-se pela **supremacia do interesse público**, que confere prerrogativas ao Estado para priorizar objetivos coletivos sobre interesses individuais.

- Indisponibilidade do Int. Público

Paralelamente, aplica-se a **indisponibilidade do interesse público**, princípio que limita a autonomia da administração em relação a bens e direitos públicos. Essa limitação exige que atos como a alienação de bens públicos obedeçam a procedimentos legais específicos, como os previstos na Lei de Licitações.

Portanto, o regime jurídico público estrutura-se em dois eixos: a supremacia, que assegura prerrogativas estatais, e a indisponibilidade, que impõe restrições à atuação administrativa, garantindo conformidade com o interesse coletivo.

A indisponibilidade consiste na impossibilidade de dispor ou abrir mão de determinados bens ou direitos, caracterizando-se como uma limitação. É possível, por exemplo, vender um imóvel público, desde que o procedimento seja realizado conforme estabelecido na lei de licitações. A venda pode ocorrer, mas somente se realizada de acordo com as normas previstas. Isso evidencia a existência de uma supremacia do interesse público, porém acompanhada de restrições legais.

Da mesma forma, é admitida a desapropriação de um terreno de propriedade privada, desde que o ato seja fundamentado na legislação aplicável. Assim, há prerrogativas conferidas à Administração Pública, mas também sujeições a limites jurídicos. Observa-se, nesse contexto, uma dualidade entre o exercício de poderes e o cumprimento de obrigações, assemelhando-se a um equilíbrio entre “yin e yang”: vantagens administrativas coexistem com restrições necessárias.

No âmbito do regime jurídico-administrativo, essas prerrogativas e limitações compõem um conjunto de normas que regem a atuação pública. Conforme destaca a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, trata-se de um sistema que combina privilégios e sujeições, configurando regras gerais para o funcionamento da Administração. Portanto, o direito administrativo, ao incidir sobre as atividades públicas, atribui à Administração tanto a supremacia em relação aos particulares quanto a obrigação de respeitar os limites legais impostos.

A análise diferenciadora entre os regimes jurídico-administrativo e jurídico-privado evidencia-se pela excepcionalidade deste último no âmbito público. Enquanto o regime privado, regido por normas como as do direito civil, trabalhista e empresarial, constitui uma exceção no contexto estatal, suas regras aplicam-se de forma subsidiária à Administração Pública em situações específicas.

REGIME JURÍDICO PRIVADO

- É exceção no Direito Administrativo
- Representa o Direito Privado (Trabalhista, Civil, Empresarial)
- Atividades Econômicas do Estado
 - Busca do “Lucro”
 - Art. 173 da CF
 - Empresas Públicas e Soc. Econ. Mista

Verifica-se, por exemplo, a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) tanto para empregados de entes privados quanto para servidores públicos regidos pelo regime celetista, demonstrando a coexistência de normas comuns. Da mesma forma, a responsabilidade civil do Estado, em certos casos, equipara-se à dos particulares, embora se distinga no direito administrativo por peculiaridades como a teoria do risco administrativo.

Essa dualidade torna-se mais clara ao observar as atividades econômicas estatais, exceção à regra geral de atuação pública voltada para o serviço público não lucrativo. Nesses casos, o Estado, amparado pelo artigo 173 da Constituição Federal, busca lucro em setores específicos, submetendo-se às regras de mercado, ainda que mantenha prerrogativas públicas em seu exercício.

Assim, o regime jurídico-administrativo, embora prevaleça na atuação estatal, comporta exceções regidas pelo direito privado, notadamente nas hipóteses em que o Estado atua como agente econômico, sem perder sua natureza de ente público.



O PULO DO GATO

O estudo sistemático da Constituição Federal requer estratégias específicas devido à sua complexidade estrutural. Recomenda-se evitar a leitura linear sequencial, uma vez que a abordagem aleatória permite maior eficiência na compreensão de temas como intervenção no domínio econômico ou dispositivos específicos, como o artigo 173. Esse artigo estabelece que empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras e o BNDES, podem adotar o regime jurídico privado para buscar lucro, desde que essa aplicação seja predominante, nunca exclusiva.



A adoção do regime privado por essas entidades, porém, não afasta a incidência geral do direito administrativo, caracterizado pela supremacia do interesse público e pela indisponibilidade de bens estatais. Observa-se, assim, uma dualidade: embora a regra seja o regime jurídico-administrativo, exceções são admitidas para atividades econômicas estatais, desde que alinhadas aos princípios constitucionais.

A dificuldade em conciliar essas nuances como a aplicação subsidiária do direito privado em contextos específicos, evidencia a necessidade de análise crítica dos dispositivos legais, evitando-se generalizações ou simplificações que comprometam a compreensão do sistema jurídico-público.

-
- Só pode ser adotado de forma **predominante**, e nunca exclusiva (Híbrido/Misto)

A administração pública, em sua totalidade, é majoritariamente regida pelo regime jurídico-administrativo, também denominado regime jurídico público, o qual constitui a regra geral. Em termos ilustrativos, caso se atribua à administração pública um valor hipotético de 100%, estima-se que 80% a 85% de suas atividades estejam sujeitas a esse regime. Os 15% a 20% restantes correspondem a entidades como empresas públicas e sociedades de economia mista, às quais se aplica predominantemente o regime jurídico privado.

Nesse contexto, embora empresas públicas e sociedades de economia mista adotem majoritariamente normas do direito privado – como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para relações trabalhistas, sem garantia de estabilidade aos empregados, mas com benefícios como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) –, permanecem submetidas a regras públicas de forma subsidiária. Exemplos incluem a obrigatoriedade de concursos públicos para contratação, a necessidade de licitação em contratações e a observância de limites remuneratórios em certos casos.

Essa dualidade demonstra que, mesmo nas exceções em que o regime privado predomina, não há exclusividade em sua aplicação. O direito administrativo mantém sua supremacia estrutural, incidindo sobre aspectos como a proibição de acumulação de cargos públicos e a submissão a princípios constitucionais. Assim, a adoção do regime jurídico privado por essas entidades é sempre complementar, nunca absoluta, garantindo a coexistência de normas públicas e privadas em conformidade com a Constituição Federal.

A classificação do regime jurídico privado adotado por certas entidades estatais, como empresas públicas e sociedades de economia mista, frequentemente recebe denominações como “híbrido” ou “misto”. Tal designação decorre do fato de que, mesmo predominantemente regido por normas privadas, esse regime não alcança exclusividade absoluta, coexistindo com obrigações e princípios do direito público.

Essa característica híbrida manifesta-se tanto no âmbito do regime privado que nunca é integralmente desvinculado de regras públicas, como licitações, concursos ou limites remuneratórios, quanto no regime jurídico-administrativo tradicional. Este último, embora majoritário na atuação estatal, também não é absoluto, pois pode admitir, em situações excepcionais, a aplicação subsidiária de normas privadas.

Portanto, a dualidade entre público e privado, no contexto da administração estatal, revela-se como um equilíbrio necessário entre a supremacia do interesse coletivo e a flexibilidade requerida para atividades econômicas, sem que nenhum dos regimes jurídicos se apresente como total e unilateralmente dominante.

- **Subsidiariamente, é possível incidência de regras** do direito privado (ex.: arbitragem, compliance, acordos, transações etc.)

A aplicação subsidiária de regras do direito privado ao regime jurídico-administrativo ocorre em situações específicas, embora não seja obrigatória. Mecanismos como arbitragem, conformidade regulatória (compliance), acordos e transações administrativas exemplificam essa interação, cada vez mais frequente na prática estatal. Essa abordagem reflete a chamada “administração dialógica”, caracterizada pelo diálogo com os cidadãos, realização de audiências e consultas públicas, e adoção de instrumentos típicos do setor privado.

Observa-se, assim, que o regime jurídico público, embora predominante na atuação administrativa, não é absoluto. Eventualmente, recorre-se ao regime privado, o qual, por sua vez, nunca alcança total exclusividade, mantendo-se vinculado a princípios públicos. Da mesma forma, o regime jurídico-administrativo tradicional pode incorporar, subsidiariamente, normas privadas em contextos específicos.

Essa coexistência dinâmica entre os dois regimes, nenhum sendo integralmente dominante, constitui um aspecto relevante para a compreensão do funcionamento da administração pública, com implicações diretas em questões jurídicas de concurso público.



15m



DIRETO DO CONCURSO

01. (FCC/AL-MS/NÍVEL MÉDIO) O regime jurídico administrativo tipifica o próprio direito administrativo e confere à Administração

a) prerrogativas instrumentais à consecução de fins de interesse geral, não a sujeitando, no entanto, a restrições, isso em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

b) prerrogativas não aplicáveis ao particular e instrumentais à cura do interesse público, tais como a autotutela e o poder de polícia, dentre outras tantas, que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado.

c) privilégios em face do particular, que podem ser exercidos de forma ampla e irrestrita, em razão de sua posição vertical face aos mesmos.

d) restrições e prerrogativas necessárias à consecução dos seus fins, que são igualmente identificáveis nas relações entre os privados em razão do princípio da isonomia.

e) amplo poder em face do particular, que se sujeita aos seus comandos independentemente do fim objetivado, uma vez que o agir administrativo é presumidamente de acordo com a lei.



a) O regime jurídico-administrativo não apenas confere prerrogativas à Administração, mas também impõe limitações, as quais decorrem do princípio da legalidade e do controle sobre o exercício do poder público.

b) O regime jurídico-administrativo é caracterizado por prerrogativas exclusivas da Administração (como autotutela e poder de polícia), incompatíveis com a esfera privada. Essas prerrogativas visam garantir a supremacia do interesse público, alinhando-se à natureza instrumental do direito administrativo.

c) Embora a Administração detenha privilégios em relação aos particulares, seu exercício não é irrestrito. A atuação administrativa está vinculada a limites legais e ao respeito aos direitos fundamentais, não podendo ser arbitrária ou dissociada do interesse público.

d) O regime jurídico-administrativo combina prerrogativas e restrições, porém essas não são idênticas às relações entre particulares. O princípio da isonomia não se aplica de forma absoluta, pois a Administração possui poderes e deveres específicos incompatíveis com a esfera privada.

e) O agir administrativo deve sempre estar vinculado à finalidade pública, não podendo ser exercido independentemente do fim objetivado. A presunção de legalidade dos atos administrativos não dispensa a necessidade de motivação e adequação ao interesse coletivo.



20m

02. (QUADRIX/2024/CAU-AC/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Acerca do direito administrativo, julgue o item seguinte. O direito administrativo, desde as origens, caracterizou-se pelo binômio sujeições (que protegem a autoridade) e prerrogativas (que protegem os direitos individuais perante os excessos do poder).



O direito administrativo, desde suas origens, fundamenta-se em um binômio composto por prerrogativas (privilégios conferidos à Administração para garantir a supremacia do interesse público) e sujeições (limitações impostas ao poder público para proteger os direitos individuais).

GABARITO

01. b

02. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
